

1500024-96.2022.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2001706/2022 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 22249562 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 49/22/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GLEMERSON MOREIRA

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500024-96.2022.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500024-96.2022.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2001706/2022 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 22249562 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 49/22/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GLEMERSON MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou GLEMERSON MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 16h45, na Rua Américo Boretti, nº 22, nesta cidade e Comarca de Itapira, o acusado guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de droga constatada como maconha, com peso aproximado de 41,6g (quarenta e um gramas e seis decigramas), sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 10/11.

Segundo a inicial, policiais militares, enquanto conduziam um adolescente detido em outra ocorrência, visualizaram o acusado em atitude suspeita. Nesse cenário, ao perceber que seria abordado, "jogou" um embrulho sobre o telhado de uma residência. Após revista, foram localizadas 02 (duas) porções de maconha em sua posse e R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, sendo que, no embrulho que havia jogado, foram encontradas mais 14 (catorze) porções idênticas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, consoante decisão fundamentada às fls. 51/52.

Através de advogado constituído, o acusado compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu defesa prévia (fls. 82/100).

A denúncia foi recebida aos 18 de janeiro de 2022 (fls. 109/115).

Laudo pericial toxicológico às fls. 135/137.

Às fls. 152/155, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado, concedendo-lhe liberdade provisória.

O alvará de soltura foi cumprido em 25/02/2022 (fls. 172/176).

Citação do acusado às fls. 188.

Em audiência (fls. 189/190), foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

A Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, postulou a aplicação da pena mínima, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão ao direito de recorrer em liberdade.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 15/17, no auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 135/137, o qual apontou o caráter entorpecente da droga apreendida, conhecida por maconha, e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos.

O policial militar Douglas Vilela Maganha disse que, por ocasião do ocorrido,

estava em deslocamento conduzindo um indivíduo detido para o pronto-socorro, quando, ao adentrar na rua Américo Boretto, visualizou o réu na calçada. Ao avistar a viatura, GLEMERSON jogou um embrulho plástico em cima do telhado de uma casa. Em razão disso, realizou sua abordagem e com ele apreendeu duas porções de maconha e a quantia de R\$ 40,00. Em seguida, com o apoio de outras viaturas, realizou varredura no referido telhado da residência e lá localizou o embrulho plástico arremessado pelo acusado, dentro do qual havia mais 14 porções de maconha. Não o conhecia dos meios policiais, mas o local era conhecido como ponto de tráfico.

O policial militar José Felipe Corbon Gomes corroborou integralmente o depoimento de sua colega de farda.

Interrogado, Glemerson Moreira negou que estivesse traficando no dia dos fatos. Disse que estava no local para comprar duas porções de maconha quando foi abordado. Informou que “moleque” que estava vendendo saiu correndo e o deixou para trás, ficando com duas porções no seu bolso. Negou ter jogado qualquer embrulho sobre o telhado da residência, conforme dito pelos policiais militares. Não os conhecia e nada tem contra eles. Nunca foi preso, nem processado anteriormente. Todavia, quando menor de idade, já foi apreendido duas vezes por tráfico de entorpecentes. Disse que reside em outro bairro, longe daquele onde foi comprar o entorpecente. Alegou que os policiais lhe perguntaram o nome do vendedor que se evadiu, mas como não podia dizer, eles o conduziram à Delegacia de Polícia. Afirmou ser usuário e que as drogas que traziam eram para uso pessoal. Atualmente, está em liberdade e em procura de emprego, fazendo alguns “bicos”.

Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o delito que lhe é imputado, tal como descrito na exordial.

A versão apresentada é frágil e desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais detalharam a dinâmica da abordagem e o encontro das porções de maconha e da quantia em dinheiro que o réu trazia consigo, em local conhecido como ponto de traficância na cidade.

Ao contrário do que alega a Defesa, o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada.” (STJ HC 177.980/BA

5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Ademais, para enfraquecer tais depoimentos, é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Inviável a pretendida desclassificação do delito para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, vez que o fato de o réu ser usuário não impede, por si só, o reconhecimento de traficante, quando presentes as circunstâncias acima verificadas.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, o dinheiro sem origem lícita demonstrada e os consistentes depoimentos dos policiais militares, dão a necessária certeza da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, a procedência integral da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo a fixar a reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo sua pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, vez que o réu é primário e inexistem provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização semelhante, motivo pelo qual reduzo sua reprimenda em 2/3 (dois terços), perfazendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos moldes já especificados.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, em razão do quantum aplicado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR GLEMERSON MOREIRA, qualificado nos autos, R.G. n.º 45.891.107/SP, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e seus incisos do Código de Processo Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais de semana, ambas pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, observado, para tanto, o

disposto nos artigos 46 e 48 do mesmo Diploma Legal.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 18/19) em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA